Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Processo de Inexigibilidade de Licitação para a contratação da empresa Moka Negócios Ltda (Moka21), referente ao estudo de viabilidade econômico-financeira, para projeto de concessão da lanchonete no Paço Municipal de Rio Verde – Goiás, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Unidade	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOKA NEGÓCIOS LTDA (MOKA21), REFERENTE AO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, PARA PROJETO DE CONCESSÃO DA LANCHONETE NO PAÇO MUNICIPAL DE RIO VERDE – GOIÁS.	R$ 61.200,00	R$ 61.200,00
				VALOR TOTAL	**R$ 61.200,00**

1.1 ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

Composição do Estudo de Viabilidade Econômico-financeiro

- **Item 1:** Projeção da demanda, através da elaboração dos serviços a serem oferecidos, respeitando sua sazonalidade e características específicas de operação e capacidade;
- **Item 2:** Projeção de receitas operacionais do serviço a ser oferecido pelo concessionado, com o detalhamento do tipo de serviço oferecido, se houver;
- **Item 3:** Projeção de custo das obras e investimentos previstos, considerando variáveis de preços de mercado atual e futuro, de acordo com a variação dos preços no mercado onde o serviço será oferecido;
- **Item 4:** Discriminação dos custos e despesas estimados para a prestação dos serviços, detalhando de forma específica cada um dos tópicos com intuito de apresentar à municipalidade a transparência e adequado uso de seu recurso para a estruturação desta operação;

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

- **Item 5:** Elaborar as projeções de fluxos de caixa e/ou demonstrativo de resultado para a operação de forma a dar subsídio para a compreensão da evolução das entradas e saídas, receitas, custos e despesas, ao longo do horizonte de planejamento de 5 e/ou /10 anos de forma a dar subsídio para os indicadores de viabilidade do empreendimento analisado;
- **Item 6:** Identificar as margens de contribuição e lucro operacional, que servirão de base para a apuração do valor de outorga que será repassado a municipalidade por esta concessão;
- **Item 7:** Avaliar as condições e viabilidade da operação nos cenários realistas, otimistas e pessimistas de acordo com as variáveis econômicas externas e das condições do negócio;
- **Item 8:** Apresentar os seguintes indicadores: Retorno sobre o investimento (ROI em %), Valor presente líquido (em Reais), Taxa Interna de Retorno (em %), Payback (em anos, meses e dias);
- **Item 9:** Elaboração de cronograma físico financeiro da implementação do empreendimento, concomitante com as análises e projeções apresentadas no fluxo de caixa / demonstrativo de resultados;
- **Item 10:** Apresentar as conclusões e eventuais observações que possam servir de suporte para esclarecer os pontos abordados no estudo de viabilidade econômica do empreendimento a ser concessionado pelo município de Rio Verde, Goiás.

Cronograma de execução dos serviços:

Etapas	Prazo	Serviços
1ª Etapa	Até 15 dias	Apresentação do Plano de projeto, com as definições das ações e metas propostas.
2ª Etapa	Até 30 dias	Apresentação de Relatório contendo o levantamento, a coleta, a observação necessária para a conclusão do estudo.
3ª Etapa	Até 60 dias	Entrega final do Estudo de Viabilidade Econômica completo para análise da Prefeitura.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

Para o desenvolvimento do estudo, deverá ser considerado:

- Reuniões frequentes para avaliar o desenvolvimento das atividades e busca para evitar entraves de execução por parte dos colaboradores e envolvidos com os profissionais formalmente documentados pela contratante e que irão desenvolver o projeto em questão em conjunto com o corpo técnico da empresa, a fim de:

- Alinhar com os envolvidos as ações e metas para o atendimento dos objetivos propostos bem como a condução da agenda do projeto;
- Estabelecer rotina junto a equipe para a atualização dos indicadores de projeto;
- Análise e diagnóstico do processo estabelecido e plano de ação sugerido;
- As reuniões de avaliação de projeto ocorrerão quinzenalmente

Reuniões e trabalhos realizados pelos colaboradores da P*refeitura de Rio Verde* poderão ser realizadas na sede da ***Moka21***, e deverão ser agendadas para que a condução e diligência dos trabalhos seja feita de forma adequada e com acompanhamento dos consultores. Caso sejam realizadas atividades na sede da P*refeitura de Rio Verde ou em suas empresas coligadas*, solicitamos que nos disponibilizem uma estação de trabalho e/ou sala (recomendável), com acesso à internet para nossos consultores;

1.2 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1.2.1. Para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e para efeito da realização do processo de Inexigibilidade, a despesa decorrente do processo tem adequação orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo constatada a existência de dotação (ões) orçamentária (s) para o **exercício de 2025**, conforme abaixo discriminado:

- Sec. de Planejamento e Gestão: 03.40.04.122.6000.2984.3.3.90.39 100 (1264/2025) – MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

2. JUSTIFICATIVA

A Administração Pública Municipal construiu o novo Paço Municipal para acomodar as secretarias municipais e todos os seus servidores, como parte da estratégia de concentração

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

da oferta de serviços públicos em um único ambiente, proporcionando comodidade, conforto e celeridade aos usuários.

E para tornar o novo espaço de trabalho mais aprazível e confortável para os servidores públicos prestarem os serviços com mais presteza, determinação e vontade, há a pretensão de instalar uma lanchonete no interior do novo Paço Municipal, e, para avaliar a possibilidade, é necessário realizar estudo técnico de viabilidade econômico-financeira para subsidiar a concessão de uso da lanchonete que será instalada no respectivo prédio administrativo de Rio Verde - Goiás. Esse estudo é condição essencial para garantir que a estrutura seja desenvolvida de forma sustentável, equilibrada e vantajosa para a Administração e para os futuros concessionários, proporcionando segurança jurídica e eficiência administrativa.

O serviço ora pretendido se enquadra como serviços técnicos especializados e predominante intelectual, conforme expressamente previsto no art. 74, inc. III, da Lei nº14.133/2024, em especial no caso:

> *"Art. 74 (...)*
> *III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:*
> *a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; (...)"*

O estudo de viabilidade econômica é um instrumento fundamental disponível no mercado para auxiliar o gestor público ou privado na tomada de decisão para validar ou refutar uma pretensão, mitigar riscos inerentes ao projeto, otimizar recursos, melhoria na qualidade do serviço a ser prestado, e ainda garantir que o investimento seja saudável, que produza vantagem econômica e lucro para o concessionário e que o serviço público tenha garantia de resultado.

Neste sentido, o trabalho deve ser realizado por pessoa física ou jurídica com *expertise* e *know-how* do mercado, que conheça as características e potenciais econômicos da localidade, o público-alvo, e que tenha condições de indicar a alocação adequada e precisa de recursos necessários para implementação do projeto.

Noutras palavras, o prestador de serviços deve ter conhecimento e experiência na elaboração de estudos de viabilidade econômica com maior nível de precisão e acuidade possível, visto que subsidiará o gestor na tomada de decisão. O estudo é decisivo, se mal elaborado, além do emprego de recursos públicos e energia, o projeto poderá ser erroneamente dimensionado.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

Dito isto, o estudo a ser elaborado, é caracterizado como serviço técnico especializado de natureza singular, conforme o art. 74, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, e no Município de Rio Verde/GO há conhecimento apenas de uma empresa apta a realizar o serviço com o nível de precisão necessária para viabilidade (ou não) da proposta, que é a Moka Negócios Ltda (Moka21).

A escolha da referida empresa decorre de sua comprovada atuação em consultoria estratégica, avaliação econômico-financeira e estruturação de negócios, contando com o corpo técnico especializado e detentora de conhecimento diferenciado indispensável à execução da presente demanda.

Ressalta-se que a mencionada empresa já foi contratada pela Administração Municipal de Rio Verde – Goiás, no âmbito da Agência Municipal de Trânsito, para a elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira, referente ao Processo Digital nº 135147/2024. Esse histórico demonstra não apenas a capacidade técnica da empresa, mas também o conhecimento prévio do contexto administrativo e econômico local, o que confere ganho de eficiência, redução de riscos e maior assertividade na entrega.

Maurício Faganelo, CEO da empresa Moka21, é delegado do CORECON-GO (Conselho Regional de Economia) em Rio Verde, órgão de representação dos economistas no Estado, o que o credencia como autoridade técnica reconhecida em sua área. Essa posição institucional reforça a legitimidade de sua atuação e evidencia sua reputação como especialista em análises econômicas estratégicas.

A Moka21, fundada em 2011 (anteriormente conhecida como Organizzare Consulting), consolidou-se como consultoria de destaque no cenário nacional, com unidades em Rio Verde – Goiás e São Paulo – SP. Sua atuação é direcionada para soluções personalizadas em gestão empresarial, marketing e vendas, finanças, processos, educação corporativa e, de forma específica, estudos de viabilidade econômica e pareceres econômico-financeiros fundamentados em dados e técnicas estatísticas.

A empresa desenvolve pesquisas de mercado, perícias econômicas, licenciamento de atividades e estruturação de negócios, sempre pautada na sustentabilidade financeira de projetos públicos e privados. Além disso, mantém uma forte presença em análises sobre o desenvolvimento econômico de Rio Verde e região, publicando regularmente conteúdos estratégicos e técnicos, o que reforça seu domínio sobre a realidade local.

Esses diferenciais evidenciam a impossibilidade de competição em relação a profissionais genéricos ou outras empresas de consultoria. A Administração necessita de uma empresa com expertise consolidada, experiência comprovada junto ao Município e legitimidade

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

técnica reconhecida em âmbito regional e nacional. Tais condições tornam a contratação da Moka21, a única via possível para assegurar que o estudo seja conduzido com a profundidade, confiabilidade e aderência necessárias, justificando a inexigibilidade de licitação.

3 – DO CONTRATADO

MOKA NEGÓCIOS LTDA (Moka21).	
CNPJ: 14.555.697/0001-71	
ENDEREÇO: RUA 001, QD. 4, LT. 1, VILA VERDE	MUNICÍPIO: RIO VERDE - GO
CEP: 75.909-100	FONE/FAX: (62) 3623-8830

4. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1 A prestação de serviços será no Município de Rio Verde-GO, podendo as reuniões serem relizadas nas dependências da Contratada ou da Contratante.

4.2 A prestação de serviços se fará de acordo com as disposições da Proposta Comercial de outubro/2025 encaminhada em 10/10/2025, a qual integra o presente contrato para todos os fins.

5. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O prazo estimado para execução dos serviços contratados será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviços,

6. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1 Os serviços serão recebidos:

a) Provisoriamente, A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do termo de referência e da proposta, no período máximo de **03 (três) dias úteis**, contados da data do recebimento do objeto pelo Secretário da pasta, ou servidor expressamente designado para tal finalidade.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até **05 (cinco) dias úteis** do recebimento provisório.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

6.2 Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços em desacordo com as especificações técnicas exigidas, o artigo 618 do Código Civil e a Lei 14.133/21.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, indicando o número da conta corrente, agência e banco, correspondente a prestação do serviço, que será atestada pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designado;

7.1.1 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, inscrita no CNPJ nº 02.056.729/0001-05;**

7.2 O pagamento dos serviços será realizado em parcelas, mediante cronograma físico financeiro da execução do trabalhos técnico, e emissão de documento fiscal;

7.3 O pagamento será efetuado em 3 parcelas, conforme percentuais das etapas do cronograma de execução dos serviços, que se dará conforme cronograma físico-financeiro abaixo:

1ª Parcela – R$ 20.400,000

Prazo: Até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal referente a 1ª etapa (15 dias). **Condição para pagamento:** Apresentação do Plano de projeto, com as definições das ações e metas propostas .

2ª Parcela – R$ 20.400,00

Prazo: Até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal referente a 2ª etapa (30 dias). **Condição para pagamento:** Apresentação de Relatório contendo o levantamento, a coleta, a observação necessária para a conclusão do estudo.

3ª Parcela – R$ 20.400,00

Prazo: Até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal referente a 3ª etapa (60 dias).

Condição para pagamento Entrega final do Estudo de Viabilidade Econômica completo para análise da Prefeitura.

7.4 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também na contração, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

7.5 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da CONTRATADA.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

7.6 Passados 15 (quinze) dias sem o devido pagamento por parte da CONTRATANTE, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC;

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

8.1 Lei 14.133/2021, Artigo 74, inciso III, alínea A que estabelece que:

> ***Art. 74 :***
> ***“É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:***
> ***III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação***
> ***a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;***

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1 O presente contrato terá sua vigência de 3 (três) meses contados a partir da data da última assinatura eletrônica aposta no instrumento, prazo esse estipulado para atender o prazo de execução dos serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº. 14.133/2021.

9.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas na Lei 14.133/21.

10. REAJUSTE

10.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 10/10/2025.

10.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.3 O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da Contratada, nos termos do item **10.1.**

10.4 Caso a Contratada não pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

10.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do contrato serão exercidas pelo Secretário da pasta e/ou por servidor expressamente designado que atuará como gestor de contratos, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como no nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente as providências cabíveis.

12. OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

12.1 DA CONTRATADA

12.1.1 Prestar e disponibilizar os serviços à CONTRATANTE de acordo com as normas contratadas e em observância a legislação vigente;

12.1.2 Prover suporte aos serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado;

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

12.1.3 Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados nos serviços, sempre que a ela imputáveis;

12.1.4 Responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável;

12.1.5 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamento de pessoal, hospedagem, alimentação, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

12.1.6 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do contratante encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

12.1.7 Fica expressamente vedada à contratada a participação, direta ou indireta, no procedimento licitatório para o qual prestará assessoria técnica e acompanhamento, objeto deste contrato.

12.1.7.1 Entende-se como participação indireta a atuação na qualidade de sócia, associada, colaboradora, consultora ou representante de empresa que venha a concorrer no referido certame.

12.1.7.2 Essa vedação se estende, ainda, aos sócios, empregados e colaboradores da contratada, bem como a seus parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, que possuam vínculo com quaisquer empresas interessadas em participar da licitação.

12.1.7.3 A inobservância desta cláusula acarretará a imediata rescisão contratual por culpa da contratada, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

12.2 DA CONTRATANTE

12.2.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da Contratada, através de servidor especialmente designado;

12.2.2 Prestar todas as informações necessárias à CONTRATADA para a execução dos serviços;

12.2.3 Efetuar o pagamento nas condições e prazos estabelecidos.

12.2.4 A CONTRATANTE não poderá contratar consultores da Moka21 ou seus associados, para seu quadro de funcionários ou afiliadas/parceiras, exceto sob permissão formal da Moka21, sob pena de 10 (dez) vezes o valor total deste contrato de serviços por um período de 2 (dois) anos após o término deste projeto.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

12.2.5 Caso haja cancelamento dos serviços durante o período do projeto por parte da CONTRATANTE, ela deverá pagar o saldo do contrato a pagar e que deverá ser integralizado à Moka Negócios Ltda no prazo de até 3 (três) dias úteis após a comunicação formal do cancelamento dos trabalhos.

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.1333, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a execução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2 Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, a presente contratação, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura:

13.2.1 Advertência;

13.2.2 Multa:

(1) Moratória de 1,5 % (Um vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 13.1, de 20 % a 30 % do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 13.1, de até 30 % do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 13.1, a multa será de 25% a 30% do valor do Contrato.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 13.1, a multa será de 2 % a 10% do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 13.1, a multa será de 2% a 10% do valor do Contrato

13.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;

13.3 A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.7 A aplicação das sanções previstas nos itens 13.2.1 a 13.2.4 deverá observar os seguintes fatores no caso concreto:

a) danos causados à Administração Pública ou à prestação do serviço público;

b) circunstâncias agravantes e atenuantes;

c) funções social e econômica da empresa.

13.8 Constituem circunstâncias agravantes, entre outras previstas no edital de licitação ou no contrato administrativo:

a) reincidência, verificada a partir de identificação em cadastro oficial, de sanção aplicada ao contratado por conduta idêntica ou mais grave que aquela sob apuração, nos doze meses que antecederem o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;

b) ausência de resposta às notificações e às solicitações dirigidas ao contratado pela unidade gestora ou fiscalizadora do contrato.

13.9 Constituem circunstâncias atenuantes, entre outras:

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

a) o contratado, por sua espontânea vontade, após detectada a irregularidade, ter procurado evitar ou minorar, com eficiência, as consequências do problema ou reparar o dano;

b) a conduta praticada ser decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais o contratado não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação.

13.10 Quando a ação ou omissão do contratado ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comine a sanção mais grave.

13.11 A aplicação das sanções administrativas acima previstas não exclui outras penalidades previstas na legislação vigente, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal do agente envolvido.

13.12 A dosimetria das sanções previstas nos itens 13.2.1 a 13.2.4 deve considerar, além dos princípios relacionados no art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021, os seguintes aspectos:

a) a importância da preservação da empresa e o reconhecimento de sua relevante função social;

b) a natureza e a gravidade da infração cometida;

c) as peculiaridades do caso concreto;

d) a constatação de que a prática de atos ilícitos por parte do contratado gera ineficiência ao desenvolvimento dos trabalhos e à rotina da administração municipal, com consequentes prejuízos ao erário;

e) o caráter pedagógico da sanção e o respectivo impacto positivo sobre licitações e contratações futuras;

f) a implantação ou o aperfeiçoamento do programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

g) a manutenção do emprego dos trabalhadores.

13.13 As infrações administrativas de que tratam os subitens “b” a “d” do item 13.1 serão punidas com a sanção de impedimento de licitar e contratar na seguinte gradação:

a) de três meses a dois anos, na hipótese de dar causa à inexecução parcial do contrato que cause dano à administração municipal, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

b) de seis meses a três anos, na hipótese de dar causa à inexecução total do contrato;

c) de três meses a um ano, na hipótese de ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado.

13.14 Caso as infrações administrativas a que se refere o item 13.13 implicarem danos financeiros significativos para a administração municipal, impactos severos na eficiência do contrato ou nas rotinas administrativas, será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradação:

a) de três a cinco anos, na hipótese de dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração municipal, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b) de quatro a seis anos, na hipótese de dar causa à inexecução total do contrato;

c) de três a cinco anos, na hipótese de ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

13.15 As infrações administrativas de que tratam os subitens “g” e “h” do item 13.1 serão punidas com a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradação:

a) de quatro a seis anos, na hipótese de praticar ato fraudulento na execução do contrato;

b) de três a quatro anos, na hipótese de comportar-se de modo inidôneo ou de cometer fraude de qualquer natureza;

c) de quatro a seis anos, na hipótese de praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.16 Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no Contrato.

14. EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

14.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

15. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

15.1 É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

15.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual;

15.3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD;

15.4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos Usuários, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação;

15.5. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção de dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE e/ou fornecidos pelos Usuários;

15.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

Rio Verde, (datado e assinado digitalmente)

ÁLVARO CESAR DE SOUZA COSTA
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: ALVARO CESAR DE SOUZA COSTA e-CPF: ***.627.031-** Usuário: alvaro.costa Local: BR Data: 14/10/2025 08:09:50 IP: e-Assinatura: 2wG5$l58teX - http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios